

1500471-83.2019.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500471-83.2019.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500471-83.2019.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARLA FADONI MOREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARILIA VIZZOTTO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 167/169) em face de KARLA FADONI MOREIRA e IZAQUEL PINTO DO AMARAL, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, II, e III, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 08 de maio de 2019, às 19h59min, na Rua Jose C., nº 46, Vila São José, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, os acusados, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentaram subtrair, para si, diversas peças de vestuários, uma bolsa plástica cor transparente, uma bolsa de cor preta marca Lucscell, um teclado cor preta da marca Hardline, um notebook cor preta marca Asus, diversos produtos alimentícios, um shampoo e condicionador marca Seda, um protetor solar marca Avon e um abajur portátil marca DELPA, pertencentes à Rodolfo Botelho, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta da denúncia que, na data dos fatos, os acusados decidiram saquear bens alheios e, para tanto, romperam uma janela da residência, conseguindo acesso ao imóvel por escalada. Em seguida, separaram os objetos supracitados, mas foram surpreendidos pela polícia militar que foi acionada pelo proprietário do local. Isaquel conseguiu empreender fuga antes da chegada dos policiais. Indagada, a acusada disse que entrou no imóvel para que pudesse ter relações sexuais com o

acusado, momento em que teoricamente estaria consumindo um iogurte e foi surpreendida pelos policiais militares.

A ré foi presa em flagrante delito (fl. 01).

Homologada a prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória a acusada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 80/82).

Recebida a denúncia em 10/02/2020 (fls. 170/171).

Devidamente citados (fls. 190 e 192), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 197 e 206).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 210/211), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada na decisão de fl. 334.

A audiência realizada na data de 02/02/2022 restou prejudicada ante o não comparecimento dos réus, oportunidade em que foi designada nova data (fls. 435/436).

Em audiência realizada em 27/04/2022, foi decretada a revelia da ré Karla, uma vez que, intimada pessoalmente, conforme fl. 544, deixou de comparecer ao ato.

Procedeu-se à oitiva da vítima e das testemunhas designando nova data para o interrogatório do réu.

Em audiência de continuação, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em debates orais, se manifestaram o Ministério Público e a defesa dos acusados.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência nº 3125/2019 (fls. 02/06); auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 08/09 e 11/12); termos de depoimento (fls. 10 e 13); termo de declarações (fls. 15); auto de avaliação (fls. 16/17); termo de interrogatório (fls. 20 e 131); fotografias (fls. 32/40); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 99/100); relatório final do inquérito policial (fls. 159/163); laudo pericial nº 181.227/2019 (fls. 310/317); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima Rodolfo Botelho esclareceu que no dia em questão saiu de casa para ir até a casa da mãe, viu dois casais passando na rua direto, mas não estranhou, quando voltou estava escuro e viu acender a apagar as luzes do quarto e banheiro. Ligou para polícia que chegou em 15 min. Aí um cara que estava lá dentro deu fuga.

Conseguiram apreender apenas Karla. Algumas roupas já estavam jogadas para outro lado do muro. A maioria de suas coisas já estava em sacola e bolsas. Alguns de seus bens estavam jogados para fora de casa. Karla foi presa no local em flagrante.

Karla estava vestindo uma blusa sua de frio. Pelo que se recorda ela tem tatuagens. Ela é loira de pele clara. Entraram em sua casa pela janela. Ela é bem magra. É tipo uma veneziana. Aí abriram a porta da sala. Não tinha nenhuma porta arrombada.

Não houve arrombamento da janela. O portão é baixo, acha que tem 1 metro e meio. O muro não chega a 2. Com relação ao outro indivíduo, não fez nenhum reconhecimento.

Ele deixou cair o celular dele no chão. Acha que no celular tinha fotos e conversa dele com a Karla. A hora que o policial pegou o celular ela conformou que era Izaque que estava junto, o policial falou o nome. Não os conhecia. Karla já viu na cidade. Ele não conseguiu ver. A hora que a polícia chegou o homem fugiu, eles entraram pela porta da frente. Ele foi para o quarto e pulou pela janela. A cama estava desarrumada. Karla estava comendo e tinha colocado coisas da geladeira na bolsas. Além das roupas tinham separado notebook, roupa de criança e umas coisas de geladeira.

Ressalto que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando em consonância com o acervo probatório coligido nos autos, assume especial relevância, visto que tais delitos são comumente cometidos às escondidas e sem testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018) (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Apelação - Roubo circunstanciado - Recurso defensivo - Pretendida a absolvição por insuficiência de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Vítima que narrou a empreitada criminosa de forma detalhada e sem contradições - Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância - (...) (TJSP; Apelação Criminal 0036065-82.2016.8.26.0050; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

A testemunha Renato Bressanin, policial militar, disse que quando compareceu na residência o proprietário estava ali, havia barulho e luzes acesas, havia bens separados na porta. Entraram e perceberam que um indivíduo se evadiu pelo quarto e pelos fundos. Karla foi detida. Quando Izaque pulou o muro, ele deixou cair o celular, na tela já havia foto dele, sem acessar o celular com senha, após Karla confirmou que ele estava com ela ali. Ele deixou para trás uma jaqueta, boné e chinelos. Separado na calçada havia notebook, teclado, itens de higiene, roupas e gêneros alimentícios. Já conhecia ambos dos meios policiais por uso de drogas e furto.

No mesmo sentido, a testemunha Márcio Rogerio Augusto também policial militar, corroborou o depoimento do colega, acrescentando que no quintal da casa viram que Karla estava no quintal e Izaque pulou o muro. Dentre os bens separados estavam um notebook e abajour. Ela contou que ingressou no imóvel pulando o muro da frente. Ambos são conhecidos dos meios policiais por furtos, sendo que Izaque foi preso recentemente novamente.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo os réus e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer. Em seu interrogatório, o réu Izaque confessou a acusação, disse que o portão estava aberto e entrou na casa com Karla, acharam que a casa estava vazia, mas entraram e havia coisas lá, começaram a separar para subtração. Conseguiu fugir. O seu celular estava com Karla. A porta da sala e a janela do fundo estavam abertas, entraram por ali. Não conseguiu levar nada.

A ré Karla é revel, entretanto, em sede policial, alegou que possui uma filha de 07 anos de idade. Solicitou que sua família fosse comunicada de sua prisão sendo providenciada tal medida. Com relação aos fatos disse que, encontrou-se com IZAQUEL PINTO DO AMARAL, o qual, lhe ofereceu R\$ 15,00 e a convidou para manterem relação sexual. Que, foram até uma residência, sendo que, IZAQUEL PINTO DO AMARAL disse que a mesma estava abandonada. Que, mantiveram relação sexual e, depois, ele lhe ofereceu um danone. Que, em dado momento, Policiais Militares chegaram ao local e a abordaram, mas, IZAQUEL PINTO DO AMARAL fugiu do local. Que, não sabe mais o que aconteceu. Que, consumiu "muitas drogas" hoje (fl. 20).

Pelo que se infere a vítima foi enfática ao narrar que viu um casal passando insistentemente em frente a sua residência e ao retornar ouviu barulhos vindos do interior, disse ainda que havia diversos bens separados para subtração, além de que, Karla estaria vestindo uma blusa da vítima. Os policiais ainda afirmaram que

os pertencer separados, inclusive um notebook, estavam fora da residência, o que indica que seriam furtados. Ademais, quando a vítima e os policiais ingressaram no imóvel viram um homem sair correndo e a acusada sendo abordada. Além disso, a própria acusada confessou em sede policial que Izaque estava juntamente com ela, não sendo crível a versão de que o intuito era apenas manter relação sexual na residência, pois os pertences da vítima estavam todos prontos para serem levados. Cabe ressaltar, que os antecedentes criminais dos acusados vão ao encontro da prova amealhada, pois a ré Karla possui maus antecedentes e o réu Izaque é reincidente em crimes da mesma espécie. Ademais, interrogado em juízo, o réu admitiu que tinham a intenção de furtar os bens. Por fim, admitiu que realmente deixara seu celular na residência, o que ensejou o reconhecimento dele pelos policiais às fls. 99-100. Cumpre consignar, ainda, que, não há evidências no sentido de que os policiais e a vítima tivessem motivo para incriminar indevidamente os acusados, não havendo razão para desconsiderar seus depoimentos, os quais merecem total credibilidade e se afiguram suficientes para amparar o decreto condenatório.

Diante do conjunto probatório amealhado, é certo que os acusados incorreram em tentativa do crime de furto qualificado furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), haja vista o delito somente não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, que tiveram suas empreitadas criminosas interrompidas, quando a vítima ouviu barulhos e acionou a polícia militar.

As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo ainda que apontadas pelo laudo pericial de fls. 310/317, foram negadas pela própria vítima em juízo, que disse que a janela do vitrô só estava aberta e não foi danificada. Ademais, o portão da residência contava com a altura de pouco mais de um metro (1 metro e 30 centímetros), o que não representa obstáculo que enseje esforço anormal para sua transposição. É do relato do réu que o portão estava aberto, porém, ainda que não estivesse, como afirma a vítima, não é possível descartar que esse tenha sido o meio de entrada (e não o muro lateral, que é mais alto), assim, a dúvida deve beneficiar os réus.

A qualificadora do concurso de pessoas, da mesma forma, resta configurada, pois, como já fundamentado, a vítima depôs de forma firme e segura, no sentido de que viu o acusado sair correndo quando os militares ingressaram na residência. Ademais a própria acusada confirmou que estava com Izaque na residência da vítima, este, por sua vez, confessou que estava ali na companhia da acusada para realizar o furto. Tenho, portanto, que os réus agiram em coautoria, com unidade de desígnios e de condutas, havendo liame subjetivo entre os agentes (art. 29 do CP).

Promovo, ainda, a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para, sem modificar a descrição dos fatos descritos na denúncia – uma vez que os réus se defendem dos fatos, e não da capitulação –, para que a capitulação do delito conste como art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP.

Concorre a minorante da tentativa, pois, iniciada a execução, o delito não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes (art. 14, II, do CP). A vítima Rodolfo Botelho ouviu barulhos vindo do interior de sua residência, tendo acionado a Polícia Militar, que logo chegou ao local.

Não houve a inversão do caráter da posse, e os bens não saíram da esfera de disponibilidade da vítima. Conforme a jurisprudência majoritária do C. STJ e do E. TJSP, aplica-se a teoria da amotio ou da apprehensio no que concerne ao momento consumativo dos crimes de furto e de roubo, segundo a qual os delitos se consumam com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido, em relação ao furto, o Tema 934 do STJ. A fração de diminuição da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, isto é, à maior ou menor proximidade do agente ao alcance da consumação do delito. Nessa esteira:

(...) 4. Ainda que assim não fosse, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a

jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso concreto, os acusados chegaram a ingressar na residência da vítima e, quando os policiais militares adentraram a casa, um dos acusados fugiu, mas os objetos da vítima já haviam sido retirados dos lugares em que estavam na casa e foram separados para serem levados do local (fls. 38/40). Dessa forma, verifico que os acusados se aproximaram consideravelmente da consumação do crime, razão pela qual a fração de diminuição se dará no patamar mínimo de 1/3.

Presente a agravante da reincidência em relação ao acusado Izaquel, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 294/307, pois este sofreu outras duas condenações com trânsito em julgado (autos de n.ºs 0000748-31.2009.8.26.0062 e 0001160-59.2009.8.26.0063), também por delitos de furto qualificado, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, o acusado possui Maus Antecedentes, em virtude das condenações nos processos de n.ºs. 0003707-21.1999.8.26.0063; 0006799-70.2000.8.26.0063; 0006964-83.2001.8.26.0063; e 0004296-03.2010.8.26.0071, cuja extinção das penas pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos; e também em virtude da condenação no processo de nº 0000400-95.2018.8.26.0062, por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior. Deixo de considerar a condenação no processo de n.º 0006109-07.2001.8.26.0063, por crime de posse de drogas para uso pessoal, delito que, conforme já se posicionou o STJ, não é apto a gerar reincidência, tampouco Maus Antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os Maus Antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESp 1909074/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Inexistem agravantes quanto a ré Karla.

Ausentes atenuantes.

Não concorrem majorantes.

Verifico que, na data dos fatos, os acusados eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude de seus comportamentos e lhe eram exigíveis condutas diversas. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

1. Da ré Karla Fadoni Moreira:

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré possui Maus Antecedentes, em virtude da condenação no processo de nº. 0001890-72.2006.8.26.0063, cuja extinção da pena pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos; e também em virtude da condenação no processo de nº 1500083-30.2019.8.26.0598, por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Nada a valorar em relação as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Dessa forma, fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa (art. 14, II, do CP), diminuo a

pena em 1/3, consoante fundamentação supra.

Assim, fica Karla Fadoni Moreira definitivamente condenada a 1 ano e 6 meses de reclusão e 7 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, a ré respondeu o processo em liberdade. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

2. Do réu Izaqueel Pinto do Amaral

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu é possuidor de maus antecedentes, pelas condenações nos processos n.s.º 0003707-21.1999.8.26.0063; 0006799-70.2000.8.26.0063; 0006964-83.2001.8.26.0063; 0004296-03.2010.8.26.0071 e 0000400-95.2018.8.26.0062, que não se enquadram para fins de reincidência, conforme anteriormente exposto. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Nada a valorar quanto às consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é duplamente reincidente, considerando as condenações nos processos de n.ºs 0000748-31.2009.8.26.0062; 0001160-59.2009.8.26.0063, nos termos da certidão de distribuições criminais de fls. 294/307, conforme fundamentação supra, de outro lado, confessou o delito, pelo que as circunstâncias se compensam parcialmente. Por tal razão, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 15 dias e 12 dias-multa.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa (art. 14, II, do CP), diminuo a pena em 1/3, consoante fundamentação supra.

Assim, fica Izaqueel Pinto do Amaral definitivamente condenado a 1 ano, 9 meses e 8 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, o réu respondeu o processo em liberdade. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o fechado, nos moldes do art. 33, § 3º, do CP, pois é o único compatível com a reincidência do acusado que tem diversos maus antecedentes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não preenche o requisito do art. 44, II e § 3º, do CP, pois é reincidente em crimes dolosos, e a reincidência se operou em virtude da prática do mesmo delito, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível também, pelo mesmo motivo (art. 77, I, do CP), a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

a) CONDENAR KARLA FADONI MOREIRA, já qualificada nos autos, com fulcro no art. 383 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 7 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

b) CONDENAR IZAQUEL PINTO DO AMARAL, já qualificado nos autos, com fulcro no art. 383 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Deixo de arbitrar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do CPP), diante da ausência de pedido expresso nesse sentido, em observância aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do STJ. Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP).

Custas pelos réus, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade judiciária.

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando as condenações;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeçam-se guias de execução definitiva;

e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA